

[일련번호 2]

현지처분요구서

2025년 정기감사 시 지적된 사항을 아래와 같이 현지 처분 요구하니 즉시 조치하시기 바랍니다.

2025년 10월 일

광주광역시도시공사 감사부서의 장 성명 000 (인)

【부 서 명】 @@@@팀

【제 목】 **** 부지조성공사 물가변동 계약금액 조정기한 협의 미흡

【행정상 조치】 현지 주의

【재정상 조치】 -

【지 적 내 용】

1. 현 황

@@@@팀은 GGGGGG **** 부지조성공사 %% 공구에 대하여 공사 발주, 감독, 준공 등에 관한 업무를 수행하면서 물가변동에 따른 계약금액 조정업무 <표 1>과 같이 추진하였다.

<표 1> 계약상대자의 물가변동 계약금액 조정 청구 현황

구분	공구명	조정 청구일	기간요건	지수요건	청구금액	비고
1차	A	' 23. 09. 22.	152일 경과	4.31%	1,893,125,000원	
	B	' 23. 09. 22.	160일 경과	3.23%	978,529,000원	
	C	' 23. 10. 12.	152일 경과	3.35%	1,352,400,000원	
2차	A	' 24. 03. 21.	244일 경과	4.27%	1,793,345,000원	
	B	' 24. 03. 21.	244일 경과	3.92%	1,128,982,000원	
	C	' 24. 05. 14.	244일 경과	3.91%	1,446,025,000원	

※ 감사대상부서 제출자료 재구성

2. 위법·부당내용

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조에 따라 계약담당자는 공사 등 계약을

체결한 후 물가 변동 등으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정하여야 하고,

같은 법 시행령 제73조에 따라 계약담당자는 계약을 체결한 날부터 90일 이상 지나고 동시에 지수조정률이 100분의 30이상 증감된 경우 등에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 계약금액을 조정하여야 하며,

같은 법 시행규칙 제72조제8항에 따라 계약담당자가 규정에 따라 계약금액을 증액하여 조정하려는 경우에는 계약상대자로부터 계약금액의 조정을 청구받은 날부터 30일 이내에 계약금액을 조정하여야 하고, 이 경우 예산배정의 지연 등 불가피한 사유가 있을 때에는 계약상대자와 협의하여 조정기한을 연장할 수 있다.

그런데 위 부서는 위 <표 1>과 같이 **** 부지조성공사의 물가변동에 따른 계약금액 조정업무를 수행하면서 계약금액 조정을 청구 받아 30일 이내 계약금액 조정 또는 협의 후 조정기간을 연장하여 물가변동에 따른 계약금액 조정 검토 등의 업무를 수행하여야 함에도

계약상대자와 조정기간 연장에 대하여 문서로서 협의 절차 없이 물가변동 검토용역 수행 등 계약금액 조정 검토를 수행하였고 <표 2>와 같이 청구일로부터 최대 303일 후에야 계약금액을 조정함으로써 조정기간 연장 협의 등의 업무를 소홀히 하였다.

<표 2> 계약상대자의 물가변동 계약금액 조정 소요기간

구분	공구명	조정 청구일	검토용역	계약서 작성일	조정기간 (일수)	계약금액 조정일 ¹⁾
1차	A	' 23.09.22.	' 24. 4. 15. ~ ' 24. 5. 14. (30일)	2024.06.20.	273일	' 24.06.20.
	B	' 23.09.22.		2024.06.20.	273일	' 24.06.20.
	C	' 23.10.12.		2024.06.20.	303일	' 24.08.09.
2차	A	' 24.03.21.	' 24.6.21.~27. (7일)	2024.06.20.	92일	' 24.06.20.
	B	' 24.03.21.		2024.06.20.	92일	' 24.06.20.
	C	' 24.05.14.		2024.08.16.	95일	' 24.08.16.

※ 감사대상부서 제출자료 재구성

【처 분 요 구】

@@@@팀은

향후 유사 사례가 재발하지 않도록 소속직원에 대한 직무교육을 실시하는 등 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

1) 계약시스템에 따라 물가변동 등 계약금액 변경계약서를 발주청에서 작성·발송하면 계약상대자의 응답 후 계약 체결